

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 22 chaâbane 1423 – 29 octobre 2002

145^{ème} année

N° 88

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Nomination d'un chargé de mission..... 2502

Premier Ministère

Nomination du président et des membres du conseil des conflits de compétence..... 2502

Nomination d'un membre au conseil d'établissement du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations..... 2502

Ministère des Sports

Nomination d'un attaché de cabinet du ministre des sports..... 2502

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Décret n° 2002-2708 du 22 octobre 2002, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale 2502

Nomination d'un chef d'unité locale..... 2506

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un consul..... 2506

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Décret n° 2002-2711 du 22 octobre 2002, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Borj Cedria et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... 2506

Décret n° 2002-2712 du 22 octobre 2002, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Sidi Thabet et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... 2507

Décret n° 2002-2713 du 22 octobre 2002, portant création d'établissements d'œuvres universitaires.....	2508
Nomination d'un directeur des études.....	2509
Nomination d'un chef de service.....	2509
Cessation de fonctions d'un sous-directeur.....	2509
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Nomination de chargés de mission.....	2509
Nomination du directeur général de l'office national des télécommunications.....	2509
Nomination du directeur général de l'agence nationale des fréquences.....	2509
Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat	
Nomination d'un chargé de mission.....	2510
Nomination du directeur général de l'office national du tourisme tunisien.....	2510
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de greffe de juridiction.....	2510
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de greffe de juridiction.....	2510
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de greffier de juridiction.....	2510
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de greffier adjoint de juridiction.....	2511
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques.....	2511
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.....	2513
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique.....	2513
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour l'intégration des mécanographes dans le grade de technicien de laboratoire informatique.....	2514
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2002-2724 du 22 octobre 2002, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terre, sise à la délégation de Radès gouvernorat de Ben Arous, nécessaire au recalibrage et l'endiguement de Oued Miliane.....	2514
Tableau parcellaire (rectificatif).....	2515
Ministère des Finances	
Réouverture d'une recette des finances.....	2515
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Nomination d'un chargé de mission.....	2515
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décrets du n° 2002-2726 au n° 2002-2741 du 22 octobre 2002, portant création de périmètres publics irrigués aux gouvernorats de Nabeul, Siliana, Kasserine et Mahdia.....	2515
Nomination du président-directeur général de la société nationale de la protection des végétaux.....	2526
Nomination d'un géologue général.....	2526
Nomination d'un chef de laboratoire général.....	2526
Nomination de géologues en chef.....	2526
Nomination d'ingénieurs en chef.....	2527
Maintien en activité dans le secteur public.....	2527

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATION

Par décret n° 2002-2705 du 22 octobre 2002.

Monsieur Mongi Ayari, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, est nommé chargé de mission au cabinet du président de la chambre des députés.

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-2706 du 22 octobre 2002.

Sont désignés membres du conseil des conflits de compétence pour une période de deux ans :

- Monsieur Raouf Marrakchi : président de chambre à la cour de cassation,
- Monsieur Belgacem Berrah : conseiller à la cour de cassation,
- Monsieur Mounir Sridi : conseiller à la cour de cassation,
- Monsieur Mohamed Kolssi : président de chambre au tribunal administratif,
- Monsieur Mohamed Faouzi Ben Hammed : président de chambre au tribunal administratif,
- Monsieur Habib Jaballah : président de chambre au tribunal administratif.

Le premier président de la cour de cassation assure la présidence du conseil des conflits de compétence pour la période sus-indiquée.

Par arrêté du Premier ministre du 21 octobre 2002.

Monsieur Salah Mejri est nommé membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale au conseil d'établissement du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations.

MINISTERE DES SPORTS

NOMINATION

Par décret n° 2002-2707 du 22 octobre 2002.

Monsieur Mounir Khcharem, professeur de la jeunesse, est chargé des fonctions d'attaché de cabinet au ministère des sports.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

Décret n° 2002-2708 du 22 octobre 2002, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 59-19 du 5 février 1959, relative à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques, locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 99-2024 du 13 septembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel des organismes de sécurité sociale,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-1601 du 19 juillet 2002, fixant l'organigramme de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Les emplois fonctionnels de directeur général adjoint, secrétaire général, directeur central, directeur, directeur adjoint, sous-directeur, chef de service principal, chef de service, sous-chef de service et chef de section sont attribués par décision du président - directeur général, visée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur proposition du chef hiérarchique, et ce, dans les conditions suivantes :

A/ l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

B/ le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de section	Le candidat doit : - être titulaire à la caisse et avoir au moins quatre années d'ancienneté dans la catégorie 5.
Sous-chef de service	Le candidat doit : - soit avoir assuré la fonction de chef de section pendant au moins quatre années, - soit avoir au moins quatre années d'ancienneté dans la catégorie 6, - soit avoir au moins trois années d'ancienneté dans la catégorie 7.
Chef de service	Le candidat doit : - soit avoir assuré la fonction de sous-chef de service pendant au moins quatre années, - soit avoir au moins quatre années d'ancienneté dans la catégorie 7, - soit avoir au moins trois années d'ancienneté dans la catégorie 8. Il doit, en outre, être au moins titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par l'administration pour le passage aux catégories 6 ou 7.

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de service principal	Le candidat doit avoir exercé la fonction de chef de service pendant au moins trois années. Il doit, en outre, être au moins titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par l'administration pour le passage aux catégories 6 ou 7.
Sous-directeur	Le candidat doit : - soit avoir au moins quatre années d'ancienneté dans la catégorie 8, - soit avoir assuré la fonction de chef de service principal pendant au moins deux années. Il doit, en outre, être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par l'administration pour le passage aux catégories 7 ou 8.
Directeur adjoint	Le candidat doit avoir assuré la fonction de sous-directeur pendant au moins deux années. Il doit, en outre, être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par l'administration pour le passage aux catégories 7 ou 8.
Directeur	Le candidat doit : - soit appartenir à la catégorie 8 et avoir assuré la fonction de directeur adjoint pendant au moins trois années, - soit appartenir à la catégorie 7 et avoir assuré la fonction de directeur adjoint pendant au moins quatre années. Il doit, en outre, être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par l'administration pour le passage aux catégories 7 ou 8.
Directeur central	Le candidat doit avoir assuré la fonction de directeur pendant au moins deux années. Il doit, en outre, être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par l'administration pour le passage aux catégories 7 ou 8.

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Directeur général adjoint et secrétaire général	Le candidat doit avoir assuré la fonction de directeur central pendant au moins deux années. Il doit, en outre, être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par l'administration pour le passage aux catégories 7 ou 8. Le directeur général adjoint et le secrétaire général sont nommés sur proposition du président - directeur général, après approbation de l'autorité de tutelle, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 2. – Le retrait des emplois fonctionnels prévus à l'article premier du présent décret intervient par décision du président - directeur général, visée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité, sur proposition motivée du chef hiérarchique et après avoir pris connaissance des observations écrites formulées par l'agent concerné.

La cessation des fonctions de directeur général adjoint et de secrétaire général intervient sur proposition du président - directeur général, après approbation des autorités de tutelle, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. – Les agents publics détachés ou intégrés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale sont soumis aux mêmes conditions citées à l'article premier du présent décret.

Art. 4. – La période de stage est prise en considération dans le calcul de l'ancienneté requise pour l'attribution de l'emploi fonctionnel.

Art. 5. – Les périodes exercées en qualité d'intérimaire ne sont pas prises en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'attribution de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article premier du présent décret.

Art. 6. – Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus par l'article premier du présent décret bénéficient des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel qu'ils occupent, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Les agents chargés des fonctions de directeur général adjoint, de secrétaire général, de directeur central et de directeur bénéficient des avantages suivants, et ce, sur décision du président - directeur général :

Directeur général adjoint et secrétaire général :

- une voiture de fonction et un quota de quatre cents litres de carburant par mois. Dans ce cas, l'octroi de l'indemnité kilométrique est suspendu.

Directeur central :

- une voiture de fonction et un quota de trois cents litres de carburant par mois. Dans ce cas, l'octroi de l'indemnité kilométrique est suspendu,

- ou un quota de trois cents litres de carburant par mois avec maintien de l'indemnité kilométrique.

Directeur :

- une voiture de fonction et un quota de deux cents litres de carburant par mois. Dans ce cas, l'octroi de l'indemnité kilométrique est suspendu,

- ou un quota de deux cents litres de carburant par mois avec maintien de l'indemnité kilométrique.

Les agents chargés de diriger un centre régional ou local bénéficient également d'un quota de deux cents litres de carburant par mois avec maintien de l'indemnité kilométrique.

Art. 7. – Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages relatifs à ces emplois.

Toutefois l'intéressé peut, dans le cas où il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, conserver les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année à condition que :

- le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré ou par la suspension de l'intéressé de l'exercice de ses fonctions pour faute grave,

- l'intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période de deux années au moins.

Art. 8. – L'intérim des emplois fonctionnels précités est attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l'article premier du présent décret. Toutefois, la condition de l'ancienneté requise afférente à la catégorie ou à la fonction ou à l'ancienneté dans la caisse est diminuée d'une année.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une période n'excédant pas une année renouvelable une seule fois, et ce, par décision du président - directeur général, visée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité.

Art. 9. – Les agents appelés à assurer l'intérim des emplois fonctionnels bénéficient des indemnités et avantages afférents à la fonction objet de l'intérim.

Art. 10. – Le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.

Art. 11. – Les agents nantis d'un emploi fonctionnel à la date de publication du présent décret conservent leurs fonctions nonobstant les conditions prévues à l'article premier du présent décret.

Art. 12. – Le Premier ministre et le ministre des affaires sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2002-2709 du 21 octobre 2002.

Mademoiselle Saida Ben Abda, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de la Soukra, à la division de l'inspection du travail et de la conciliation, à la direction régionale des affaires sociales de l'Ariana.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 2002-2710 du 22 octobre 2002.

Monsieur Adala Bouchahoua est nommé consul de la République Tunisienne à Düsseldorf à compter du 30 août 2002.

Sont abrogées, les dispositions antérieures et notamment celles du décret n° 2002-1969 du 30 août 2002.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

Décret n° 2002-2711 du 22 octobre 2002, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Borj Cedria et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et par la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 92-362 du 17 février 1992, portant organisation des services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est créé auprès du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Borj Cédria.

Art. 2. – Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Borj Cédria consistent notamment à :

- superviser la réalisation des études d'exécution relatives à la mise en place des diverses composantes du technopôle,
- l'approbation des dossiers des études techniques du projet,
- superviser les travaux d'aménagement,
- coordonner l'action des services administratifs et les parties concernées par le secteur de la recherche scientifique et de la technologie en vue d'assurer la mise en place des diverses composantes du technopôle,
- examiner les demandes d'implantation au technopôle,
- assurer la gestion administrative et financière du projet et suivre la mise en place de ses diverses composantes.

Art. 3. – Le projet sera exécuté durant la période allant du 1er novembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2004, et ce, conformément aux deux étapes suivantes :

- première étape allant du 1er novembre 2002 jusqu'à la fin de l'année 2003, réservée à l'élaboration des études d'exécution et à l'approbation des études techniques du projet,
- deuxième étape allant de l'année 2003 à l'année 2004, réservée à l'exécution des travaux d'aménagement, l'examen des demandes d'implantation dans le technopôle et le commencement de la mise en place des diverses composantes du projet.

Cette période pourra être étendue.

Art. 4. – Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- l'exécution des composantes du projet conformément au programme fixé,

- le respect des normes prévues dans le cahier des charges,
- le respect des délais d'exécution du projet,
- la maîtrise du coût du projet,
- les difficultés rencontrées et la manière de les surmonter.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Borj Cedria comprend les emplois fonctionnels suivants :

- Chef d'unité avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale, chargé de la gestion du projet;
- un sous-directeur avec rang et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale, chargé du dossier technique de la réalisation du technopôle;
- un chef de service avec rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale, chargé du dossier administratif et financier du projet.

Art. 6. - Il est créé auprès du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie une commission présidée par le ministre ou son représentant, chargée d'examiner toutes les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret.

La commission est composée, notamment, de représentants des ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie; des finances; de l'industrie et de l'énergie; de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire; de la santé publique; du développement et de la coopération internationale et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques. Ils sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie. Les services du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, chargé de la recherche scientifique et de la technologie, sont chargés du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président tous les trois mois et à chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président de la commission peut inviter, avec voix consultative, toute personne dont il juge l'avis utile pour participer aux travaux de la commission.

Art. 7. - Tous les six mois, le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie soumet un rapport au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Borj Cédria, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2712 du 22 octobre 2002, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de sidi Thabet et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et par la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier Ministre,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 92-362 du 17 février 1992, portant organisation des services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis des ministres des finances et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé auprès du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Sidi Thabet.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Sidi Thabet consistent notamment à :

- superviser la réalisation des études préliminaires ainsi que les études d'exécution de mise en place des diverses composantes du technopôle,
- l'approbation des dossiers des études techniques du projet,
- superviser les travaux d'aménagement,
- coordonner l'action des services administratifs et des parties concernées par le secteur de la recherche scientifique et de la technologie en vue d'assurer la mise en place des diverses composantes du technopôle,
- examiner les demandes d'implantation au technopôle,
- assurer la gestion administrative et financière du projet et suivre la mise en place de ses diverses composantes.

Art. 3. - Le projet est réalisé durant la période s'étendant du 1er novembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2005, et ce, conformément aux deux étapes suivantes :

- la première étape s'étalant du premier novembre de l'année 2002 jusqu'à la fin de l'année 2003, réservée à l'élaboration des études préliminaires des études d'exécution ainsi qu'à l'approbation des études techniques du projet,
- la deuxième étape s'étalant de l'année 2004 jusqu'à l'année 2005 durant laquelle s'effectueront les travaux d'aménagement, l'examen des demandes d'implantation dans le technopôle et le commencement de la mise en place des diverses composantes.

Cette période pourra être étendue.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- l'exécution des composantes du projet conformément au programme fixé,
- le respect des normes prévues au cahier des charges,
- le respect des délais d'exécution du projet,
- la maîtrise du coût du projet,
- les difficultés rencontrées lors de l'exécution du projet et la manière de les surmonter.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Sidi Thabet comprend les emplois fonctionnels suivants :

- un chef d'unité avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale, chargé de la gestion du projet,
- un sous-directeur avec rang et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale, chargé du dossier technique de la réalisation du technopôle,

- un chef de service avec rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale, chargé du dossier administratif et financier du projet.

Art. 6. - Il est créé auprès du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie une commission présidée par le ministre ou son représentant, chargée d'examiner toutes les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret.

La commission est composée, notamment, de représentants des ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie; des finances; de l'industrie et de l'énergie; de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire; de la santé publique; du développement et de la coopération internationale et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques. Ils sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie. Les services du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, chargé de la recherche scientifique et de la technologie, sont chargés du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président tous les trois mois et à chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président de la commission peut inviter, avec voix consultative, toute personne dont il juge l'avis utile pour les travaux de la commission.

Art. 7. - Tous les six mois, le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie soumet un rapport au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Sidi Thabet, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2713 du 22 octobre 2002, portant création d'établissements d'œuvres universitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Nord,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, organisation des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont créés, des établissements d'œuvres universitaires relevant de l'office des œuvres universitaires pour le Nord dénommés ainsi qu'il suit :

- Foyer universitaire Tahar Haddad à Nabeul.
- Foyer universitaire Mahmoud El Messaâdi à Jendouba.
- Restaurant universitaire Ali Belahouène à Jendouba.
- Restaurant universitaire Ibn Mandhour à Radès.
- Foyer universitaire Youghorta au Kef.
- Restaurant universitaire Hannibal au Kef.
- Foyer universitaire Moussa Ibn Noussair à Zaghouan.
- Restaurant universitaire Mostafa Khraïef à Zaghouan.

Art. 2. - Sont créés, des établissements d'œuvres universitaires relevant de l'office des œuvres universitaires pour le Centre dénommés ainsi qu'il suit :

- Restaurant universitaire El Farabi à Sousse.
- Restaurant universitaire Ibn Jazzar à Kairouan.
- Foyer universitaire Ibn Rachik à Rakkada à Kairouan.
- Restaurant universitaire Ibn Rochd à Rakkada à Kairouan.

Art. 3. - Sont créés, deux établissements d'œuvres universitaires relevant de l'office des œuvres universitaires pour le Sud dénommés ainsi qu'il suit :

- Restaurant universitaire Ali Charfi à Sfax.
- Restaurant universitaire Kheireddine Tounsi à Djerba.

Art. 4. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-2714 du 22 octobre 2002.

Monsieur Abdelhamid Abed, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études à l'école supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis.

Par décret n° 2002-2715 du 24 octobre 2002.

Monsieur Mohamed Hédi Alaya, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des équipements, des marchés et de l'approvisionnement à la sous-direction des affaires administratives et financières à l'office des œuvres universitaires pour le Sud au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2002-2716 du 21 octobre 2002.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Jemmali, maître assistant de l'enseignement supérieur, en qualité de sous-directeur des établissements de formation d'ingénieurs à la direction des études d'ingénieurs à la direction générale des études technologiques au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-2717 du 22 octobre 2002.

Monsieur Mohamed Saïd Jaouadi est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre des technologies de la communication et du transport à compter du 5 septembre 2002.

Par décret n° 2002-2718 du 22 octobre 2002.

Monsieur Ahmed Mahjoub, professeur de l'enseignement supérieur, est nommé chargé de mission au ministère des technologies de la communication et du transport à compter du 7 septembre 2002.

Par décret n° 2002-2719 du 22 octobre 2002.

Monsieur Moncef Zouari est nommé chargé de mission au ministère des technologies de la communication et du transport.

Par décret n° 2002-2720 du 22 octobre 2002.

Monsieur Ahmed Mahjoub, professeur de l'enseignement supérieur, est nommé directeur général de l'office national des télécommunications, et ce, à compter du 7 septembre 2002.

Par décret n° 2002-2721 du 22 octobre 2002.

Madame Khadija Ghariani, ingénieur en chef, est nommée directeur général de l'agence nationale des fréquences, et ce, à compter du 7 septembre 2002.

**MINISTERE DU TOURISME, DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-2722 du 22 octobre 2002.

Monsieur Belgacem Nafti, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2002-2723 du 22 octobre 2002.

Monsieur Ahmed Slouma est nommé directeur général de l'office national du tourisme tunisien à partir du 7 octobre 2002.

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de greffe de juridiction.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'arrêté du 25 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de greffe de juridiction.

Arrête :

Article premier. - Un concours interne sur épreuves, est ouvert au ministère de la justice et des droits de l'Homme pour la promotion de (9) administrateurs des greffes des juridictions au grade d'administrateur conseiller de greffe de juridiction.

Art. 2. - Les épreuves du concours susvisé auront lieu le 5 janvier 2003 et jours suivants à Tunis.

Art. 3. - La liste d'inscription sera close le 4 décembre 2002.

Tunis, le 21 octobre 2002.

*Le Ministre de la Justice et des
Droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de greffe de juridiction.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'arrêté du 25 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de greffe de juridiction.

Arrête :

Article premier. - Un concours interne sur épreuves est ouvert au ministère de la justice et des droits de l'Homme pour la promotion de (22) greffiers principaux des juridictions au grade d'administrateur de greffe de juridiction.

Art. 2. - Les épreuves du concours susvisé auront lieu le 5 janvier 2003 et jours suivants à Tunis.

Art. 3. - La liste d'inscription sera close le 4 décembre 2002.

Tunis, le 21 octobre 2002.

*Le Ministre de la Justice et des
Droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de greffier de juridiction.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'arrêté du 26 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de greffier de juridiction.

Arrête :

Article premier. - Un concours interne sur épreuves est ouvert au ministère de la justice et des droits de l'Homme pour la promotion de (87) greffiers adjoints des juridictions au grade de greffier de juridiction.

Art. 2. - Les épreuves du concours susvisé auront lieu le 15 décembre 2002 et jours suivants à Tunis.

Art. 3. - La liste d'inscription sera close le 15 novembre 2002.

Tunis, le 21 octobre 2002.

*Le Ministre de la Justice et des
Droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de greffier adjoint de juridiction.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'arrêté du 26 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de greffier adjoint de juridiction.

Arrête :

Article premier. - Un concours interne sur épreuves est ouvert au ministère de la justice et des droits de l'Homme pour la promotion de (34) huissiers au grade de greffier adjoint de juridiction.

Art. 2. - Les épreuves du concours susvisé auront lieu le 22 décembre 2002 et jours suivants à Tunis.

Art. 3. - La liste d'inscription sera close le 22 novembre 2002.

Tunis, le 21 octobre 2002.

*Le Ministre de la Justice et des
Droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique des administrations publiques au ministère de la justice et des droits de l'Homme, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux techniciens titulaires justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, accompagnées des pièces suivantes, tout en spécifiant la spécialité et éventuellement l'option choisie :

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade de technicien,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et, éventuellement, des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration ou son représentant,

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central du ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Art. 6. - Toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste d'inscription est rejetée.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la justice et des droits de l'Homme, sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie ou la vie professionnelle du fonctionnaire,
- une épreuve technique portant sur l'une des spécialités fixées au programme annexé à cet arrêté.

Le programme des deux épreuves écrites est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des deux épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
- Epreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie ou sur la vie professionnelle du fonctionnaire.	2 heures	(1)
- Epreuve technique.	3 heures	(3)

Art. 9. - L'épreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie ou sur la vie professionnelle du fonctionnaire a lieu obligatoirement en langue arabe en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

L'épreuve technique a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 10. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 octobre 2002.

*Le Ministre de la Justice et des
Droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal

I- Epreuve portant sur l'organisation administrative en Tunisie ou sur la vie professionnelle du fonctionnaire :

1- Les marchés publics :

- différents types de marchés,
- différentes pièces constitutives d'un dossier de marché,
- règlement définitif d'un marché.

2- Statut général de la fonction publique.

3 - Organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme.

4- Statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

II - Epreuve technique :

1- Spécialité bâtiment :

- autorisation de bâtir,
- différents types de matériaux de construction,
- procédés de construction,
- notion sur les sondages,
- notion sur la construction des bâtiments,
- divers équipements des bâtiments,
- éclairage,
- métré -devis,
- matériel des travaux de bâtiments : bétonnières, matériel de levage, matériel de transport.

2- Spécialité informatique :

- architecture des ordinateurs,
- système d'exploitation,
- langages de programmation,
- méthodologie de conception,
- gestionnaires des bases de données,
- généralités sur les réseaux,
- bureautique,
- télé traitement.

3- Spécialité Statistique :

a- Généralités :

- unité statistique, population,
- caractère : qualitatif, quantitatif (discret et continu), modalité du caractère.

b- Distribution statistique à un caractère :

- tableaux statistiques : présentation, fréquence, fréquence cumulée.
- les représentations graphiques :

Caractère qualitatif (représentation par tuyau d'orgue et représentation par secteur).

Caractère quantitatif (diagramme en bâton, histogramme, courbe cumulative).

Les caractéristiques de tendance centrale (moyenne, modérée et médiane).

Les caractéristiques de dispersion (écart-type, coefficient de variation, déciles).

Caractéristiques de concentration (courbe de concentration, indice de concentration, médiane).

c- Droite de moindres carrés :

- ajustement graphique,
- ajustement analytique.

d- Coefficient de corrélation linéaire :

- les indices statistiques :

* les indices élémentaires (définition, circularité, réversibilité, enchaînement).

* les indices synthétiques (indice de Laspeyres, indice de Paâche, indice de Fischer).

* construction d'un indice synthétique, (champs, choix des coefficients de pondération, choix de la période de base, choix des articles observés).

e- Statistiques appliquées :

- nature, sources, méthode d'élaboration, données disponibles, publications existantes,
- enquêtes et recensements relatifs à ces différentes statistiques : objectifs, méthodes d'échantillonnage, technique de collecte, questionnaire, opérations sur terrain et contrôle, chiffrage et dépouillement, nomenclature utilisée, exploitation et types de résultats.

f- Statistiques démographiques :

- le recensement de la population,
- les enquêtes démographiques : (caractéristiques démographiques, éducationnelles, socio-économiques de la population et migration),
- les statistiques de l'état civil (naissance, décès, mariages, divorces),
- g- statistiques sociales :
- les statistiques judiciaires.

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 21 octobre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques au ministère de la justice.

Arrête :

Article premier. - Un concours interne sur épreuves est ouvert au ministère de la justice et des droits de l'Homme pour la promotion de 3 techniciens au grade de technicien principal.

Art. 2. - Les épreuves du concours susvisé auront lieu le 12 janvier 2003 et jours suivants à Tunis.

Art. 3. - La liste d'inscription sera close le 12 décembre 2002.

Tunis, le 21 octobre 2002.

*Le Ministre de la Justice et des
Droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 25 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique.

Arrête :

Article premier. - Un concours externe sur épreuves est ouvert au ministère de la justice et des droits de l'Homme pour le recrutement de deux (2) techniciens de laboratoire informatique.

Art. 2. - Les épreuves du concours susvisé auront lieu le 12 janvier 2003 et jours suivants à Tunis.

Art. 3. - La liste d'inscription sera close le 12 décembre 2002.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central du ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Tunis, le 21 octobre 2002.

*Le Ministre de la Justice et des
Droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 octobre 2002, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour l'intégration des mécanographes dans le grade de technicien de laboratoire informatique.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 26 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour l'intégration des mécanographes dans le grade de technicien de laboratoire informatique.

Arrête :

Article premier. - Un concours interne sur épreuves est ouvert au ministère de la justice et des droits de l'Homme pour l'intégration de 13 mécanographes dans le grade de technicien de laboratoire informatique.

Art. 2. - Les épreuves du concours susvisé auront lieu le 12 janvier 2003 et jours suivants à Tunis.

Art. 3. - La liste d'inscription sera close le 12 décembre 2002.

Tunis, le 21 octobre 2002.

*Le Ministre de la Justice et des
Droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2002-2724 du 22 octobre 2002, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terre, sise à la délégation Radès gouvernorat de Ben Arous, nécessaire au recalibrage et l'endiguement de Oued Miliane.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Décète :

Article premier. - Est expropriée, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporée au domaine public hydraulique, pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, une parcelle de terre à vocation agricole, sise à la délégation de Radès, gouvernorat de Ben Arous, nécessaire au recalibrage et l'endiguement de Oued Miliane, entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Nom des propriétaires
27 conforme à la parcelle n° 5 du plan du titre foncier	84789	1h27a39ca	77a85ca	Ahmed Jedidi Ben Brahim Adouli

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3. - La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

TABLEAU PARCELLAIRE RECTIFICATIF

Relatif à la rectification de certaines indications figurant dans le décret n° 70-565 du 26 octobre 1970, (paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 52 du 13-17 novembre 1970) portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Ben Arous, de parcelles de terrain nécessaires à la construction de maisons d'habitation, tel qu'il a été modifié par le tableau parcellaire rectificatif paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 102 du 20 décembre 1996 et par le tableau parcellaire rectificatif paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 99 du 11 décembre 2001.

En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au lieu de :

N° d'ordre	Situation	N° de titre foncier	Superficie en m2	Noms des propriétaires ou présumés tels
25	Avenue de Lyon	33882	1121	-Uzan Rahmoun - Fartouh Hai Rahmine

Lire :

N° d'ordre	Situation de l'immeuble	Nom de l'immeuble	N° de titre foncier	Superficie en m2	Noms des propriétaires ou présumés tels
25	Avenue Fendek Choucha Ben Arous	Villa Mari Louise Jousifine	86862	1121	-Kouzoubolo "Gouissab" - Aousan "Ramouch" - Fartouh (Hai Rahmine)

MINISTERE DES FINANCES

REOUVERTURE D'UNE RECETTE DES FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 21 octobre 2002.

Est décidée, la réouverture, à compter du 1er octobre 2002, de la recette des finances avenue de la Liberté à Tunis, et l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2002 portant suppression et transfert des ses attributions à la recette des finances, rue Nelson Mandela à Tunis.

La recette des finances avenue de la Liberté Tunis assurera toutes les attributions dévolues à une recette des finances plein exercice, à l'exception de l'octroi des prêts sur gages et de la débite des produits monopolisés.

La gestion de la recette des finances avenue de la Liberté Tunis, ainsi que sa caisse, sont classées dans la 2^{ème} catégorie.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 2002-2725 du 22 octobre 2002.

Monsieur Abdessalem Mansour est nommé chargé de mission au ministère du développement et de la coopération internationale.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2002-2726 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à El Ghaba - Dar Lamine de la délégation de Béni Khiair, au gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à El Ghaba - Dar Lamine de la délégation de Béni Khiair, au gouvernorat de Nabeul, sur une superficie de cent deux hectares (102ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder quinze hectares (15 ha) de terres irrigables pour l'ensemble du périmètre, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour le secteur -A- et un hectare (1ha) pour le secteur -B- du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué à El Ghaba - Dar Lamine, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à cinq cent soixante dix dinars (570 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul, approuvée par le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986 est, en conséquence, modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2727 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à El Karmania - Aïn El Ward de la délégation d'El Haouaria, au gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à El Karmania - Aïn El Ward de la délégation d'El Haouaria, au gouvernorat de Nabeul, sur une superficie de cent hectares (100ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder trente hectares (30 ha) de terres irrigables pour l'ensemble du périmètre, ni être inférieure à vingt ares (20 ares) pour le secteur -A- et un hectare (1ha) pour le secteur -B- du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué à El Karmania - Aïn El Ward, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à cinq cent dix dinars (510 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul, approuvée par le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986 est, en conséquence, modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2728 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Oued Babouch de la délégation de Rouhia, au gouvernorat de Siliana

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, un périmètre public irrigué à Oued Babouch de la délégation de Rouhia, du gouvernorat de Siliana, sur une superficie de huit cent vingt quatre hectares (824ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder soixante cinq hectares (65 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué à Oued Babouch, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à cent quatre vingt dinars (180 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Siliana, approuvée par le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986 est, en conséquence, modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2729 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à El Brak (Tayoucha) de la délégation d'El Ayoun, au gouvernorat de Kasserine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à El Brak (Tayoucha) de la délégation d'El Ayoun, au gouvernorat de Kasserine, sur une superficie de deux cent quarante quatre hectares (244 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de vingt cinq hectares (25 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El Brak (Tayoucha), prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent trente dinars (430 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine, approuvée par le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2730 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à El Brak (Sbiba Extension) de la délégation de Sbiba, au gouvernorat de Kasserine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, un périmètre public irrigué à El Brak (Sbiba Extension) de la délégation de Sbiba, du gouvernorat de Kasserine, sur une superficie de deux cent soixante cinq hectares (265 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder trente six hectares (36 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El Brak (Sbiba Extension), prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent trente dinars (430 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine, approuvée par le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988 est, en conséquence, modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2731 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à El Brak (Ancienne Sbiba) de la délégation de Sbiba, au gouvernorat de Kasserine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à El Brak (ancienne Sbiba) de la délégation de Sbiba, du gouvernorat de Kasserine, sur une superficie de quatre cent trente hectares (430 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El Brak (Ancienne Sbiba), prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent trente dinars (430 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine, approuvée par le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988 est en conséquence, modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2732 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Nozha de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, un périmètre public irrigué à Nozha de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia, sur une superficie de quarante hectares (40 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder cinq hectares (5 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué Nozha, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent quarante dinars (340 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, approuvée par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988 est, en conséquence, modifiée, conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2733 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Essâada de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, un périmètre public irrigué à Essâada de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia, sur une superficie de cent dix hectares (110 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder onze hectares (11 ha) de terres irrigables pour l'ensemble du périmètre, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour le secteur -A- et cinquante ares (50 ares) pour le secteur -B- du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'Essâada, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à deux cent quatre vingt quinze dinars (295 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, approuvée par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988 est, en conséquence, modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2734 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Zorda de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, un périmètre public irrigué à Zorda de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia, sur une superficie de cinquante cinq hectares (55 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder sept hectares (7 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué à Zorda, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent quarante dinars (340 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret, est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, approuvée par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988 est, en conséquence, modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2735 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à El Gounet de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, un périmètre public irrigué à El Gounet de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia, sur une superficie de soixante et un hectares (61 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder sept hectares (7 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à trente ares (30 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent quarante dinars (340 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret, est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, approuvée par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988 est, en conséquence, modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2736 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Touibia 1 de la délégation de Hbira, au gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Il est créé, un périmètre public irrigué à Touibia 1 de la délégation de Hbira, au gouvernorat de Mahdia, sur une superficie de vingt neuf hectares (29 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder quatre hectares (4 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué à Touibia 1, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent cinquante dinars (350 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret, est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, approuvée par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988 est, en conséquence, modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2737 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Hbira Essghira de la délégation de Hbira, au gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Il est créé, un périmètre public irrigué à Hbira Essghira de la délégation de Hbira, au gouvernorat de Mahdia, sur une superficie de soixante trois hectares (63 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder neuf hectares (9 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué à Hbira Essghira, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent trente cinq dinars (335 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret, est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, approuvée par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988 est, en conséquence, modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2738 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à El Maïzia de la délégation de Chorbane, au gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, un périmètre public irrigué à El Maïzia, de la délégation de Chorbane, au gouvernorat de Mahdia sur une superficie de trente sept hectares (37 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder sept hectares (7 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué à El Maïzia, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent quatre vingt quinze dinars (395 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret, est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, approuvée par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988 est, en conséquence, modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2739 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à El M'zehda de la délégation de Chorbane, au gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Il est créé, un périmètre public irrigué à El M'zehda de la délégation de Chorbane, au gouvernorat de Mahdia, sur une superficie de trente huit hectares (38 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder six hectares (6 ha) de terres irrigables dans l'ensemble du périmètre, ni être inférieure à trente ares (30 ares) pour le secteur -A- et un hectare (1 ha) pour le secteur -B- du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué à El M'zehda, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent soixante quinze dinars (375 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, approuvée par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988 est, en conséquence, modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2740 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Cheikh Nasr de la délégation d'Echebba, au gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Il est créé, un périmètre public irrigué à Cheikh Nasr de la délégation de d'Echebba, au gouvernorat de Mahdia, sur une superficie de quarante hectares (40 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de cinq hectares (5 ha) de terres irrigables pour l'ensemble du périmètre, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour le secteur -A- et un hectare (1 ha) pour le secteur -B- du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Cheikh Nasr, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent trente cinq dinars (335 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret, est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, approuvée par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-2741 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Essâafet de la délégation d'Echebba, au gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 avril 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, un périmètre public irrigué à Essâafet de la délégation d'Echebba, au gouvernorat de Mahdia, sur une superficie de soixante neuf hectares (69 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué à Essâafet, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent dix dinars (310 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret, est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, approuvée par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988 est, en conséquence, modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-2742 du 22 octobre 2002.

Monsieur Ezzeddine Lagha, ingénieur général, est nommé président - directeur général de la société nationale de la protection des végétaux, et ce, à compter du 21 août 2002.

Par décret n° 2002-2743 du 22 octobre 2002.

Monsieur Khalili El Bahri, géologue en chef, est nommé dans le grade de géologue général.

Par décret n° 2002-2744 du 22 octobre 2002.

Monsieur Mohamed Afsa, chef de laboratoire en chef, est nommé dans le grade de chef de laboratoire général.

Par décret n° 2002-2745 du 22 octobre 2002.

Messieurs :

- Mohamed Nejib El Kachouri,
- Abdessatar Ben Guesim,

Géologues principaux, sont nommés dans le grade de géologue en chef.

Par décret n° 2002-2746 du 22 octobre 2002.

Les ingénieurs principaux dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef :

- Mohsen El Faleh
- Faïza Bourigua
- Belgacem Mnasri
- Boubaker Chouchane
- Ismaïl Guezal
- Brahim El Yahyaoui

Mohamed Chedly Derouiche
Mohamed Atigue Ben Kharbach
Mohamed Sammoud
Houssine Delaï
Jalila Bouhlila
Belgacem Belgacem
Ridha Gabbouj
Mohamed G'rira
Abdel Hafidh Belarbi
El Hédi Ben Hadj
Abdel Jelil Ben Hassen
Lotfi Romdhane
Abderrazek Derbali
Samira Allani
Taoufik Jallouli
Béchir Ben Aïcha
Massaoud Limam
Mustapha Mâaouia
Ridha El Gheribi
Abdelmalek Sallami
Noureddine Ben Ahmed
Mohsen Guesmi
Mohamed Ben Mohamed
Mohamed Fethi Mlouka
Salah Habboul

Ahmed Dammak
El Aïd El Gharbi
Halima Ouchari
Samia Saïdane
Rafik El Aïni
Ali Kchouk
Massaoud Beguir
Zine El Abidine El Ghoudi
Mohamed Zagdadi
Mongi Cherif
Youssef Saâdani
Mohamed El Arbi Bouguira
Mohamed Nejib Channoufi
Ali Boughammoura.

Par décret n° 2002-2747 du 21 octobre 2002.

Monsieur Nidhal Mlaouhi, chef de laboratoire, est nommé dans le grade de chef de laboratoire en chef.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2002-2748 du 22 octobre 2002.

Monsieur Hellali Rachid, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une troisième année à compter du 1^{er} octobre 2002.